



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 24 de junio de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AGUILAR, VIVIANA NOEMÍ
CONTRA ANSES SOBRE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD"**, Expte. N° FPA 9052/2023/CA1,
provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la parte demandada -ANSES- en fecha 07/05/2024, contra la resolución de esta Cámara del día 22/04/2024.

Contesta la parte demandada en fecha 21/05/2024 y pasa la causa para resolver el 30/05/2024.

II- Que, la resolución impugnada, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declaró la inconstitucionalidad del Punto 1, inc. d. del Anexo I de la Res. 10/20 conforme redacción de la Res. 30/23 de la Secretaría de la Seguridad Social y confirmó la sentencia de primera instancia; también aclaró que para el caso de que la actora hubiera aportado un porcentaje inferior de su salario como jefe de despacho y obtuviera una prestación que incluyera las sumas por las que no contribuyó al sistema, corresponderá la determinación de sumas por compensación de aportes omitidos; también declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e impuso las costas de la presente instancia a la ANSES.

III- a) Que, la impugnante efectuó un análisis de la resolución atacada y expresó los argumentos por los que, entiende, se encontrarían acreditados los requisitos

Fecha de firma: 24/06/2024

Alta en sistema: 25/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#416769761#20240624103654335

comunes que habilitan la concesión del recurso interpuesto. Ello, con fundamentos que se tienen por reproducidos en mérito a la brevedad.

Alegó también la arbitrariedad de la sentencia dictada, y sostuvo la existencia de gravedad institucional.

Finalmente, pidió que se conceda el recurso con efecto suspensivo.

b) Que, al contestar la parte actora, destaca en primer lugar que la recurrente no ha cumplido con los requisitos formales impuestos por la Acordada de la CSJN N° 04/07. Seguidamente, y por los fundamentos vertidos, sostiene la inadmisibilidad del recurso y solicita su rechazo, con costas.

IV- a) Que, al atender los requisitos de admisibilidad formal para la interposición del Recurso Extraordinario Federal, se advierte que la presentación efectuada por la demandada no reúne dos de los requisitos dispuestos por la Ac. 4/07 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de que el escrito pertinente no cumplimenta con los incs. b) y f) del art. 2 ("la enunciación precisa de la carátula del expediente" y "la individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso").

Ante ello, cabe tener presente lo que establece el art. 11 de dicha Acordada: "En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimaré la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva. Cuando la Corte desestime esas pretensiones por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudos impuestos por esta reglamentación...”

En tal sentido, corresponde declarar inadmisibile el recurso extraordinario planteado por incumplimiento de los recaudos previsto en la Ac. 4/07 CSJN (inc. b y f, art. 2).

V- Imponer las costas a la demandada recurrente vencida (arts. 68, 1º párrafo del C.P.C. y C.N. y art. 155 Ley 18.345).

VI- Regular los honorarios de la Dra. Georgina Guadalupe CAMPOS en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES (\$381.223) conforme lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 1497/24. No regular honorarios a los letrados de la parte demandada en virtud de lo previsto en el art.2 de la misma ley.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por incumplimiento de los recaudos previstos en la Ac. 4/07 CSJN (inc. b y f, art. 2)..

Imponer las costas a la vencida (arts. 68, 1º párrafo del C.P.C. y C.N. y art. 155 Ley 18.345).

Regular los honorarios de la Dra. Georgina Guadalupe CAMPOS en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS (\$381.223) conforme lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 1497/24.



No regular honorarios a los letrados de la parte demandada en virtud de lo previsto en el art.2 de la ley 27.423.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 24/06/2024

Alta en sistema: 25/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#416769761#20240624103654335